

1522910-10.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2256031/2021 - 91º D.P. CEASA, 20354819 - 91º D.P. CEASA, 3680/21/357 - 91º D.P.

CEASA, 3682/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2256031 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522910-10.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522910-10.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2256031/2021 - 91º D.P. CEASA, 20354819 - 91º D.P. CEASA, 3680/21/357 - 91º D.P.

CEASA, 3682/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2256031 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE KELVIN SILVA AGUIAR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

Felipe Kelvin Silva Aguiar e Thaylan Matos de Jesus, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006,

De acordo com a acusação, em 20/09/2021, por volta da 00:00 hora, na estação Barra Funda de Trem da CPTM, situada na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 646, Barra Funda, São Paulo-SP, os réus, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, em concurso, traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quarenta e um invólucros plásticos encerrando porção de fragmentos vegetais

ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, contendo aproximadamente 78,52g (setenta e oito vírgula cinquenta e dois gramas) de tetrahydrocannabinol (THC) na forma de maconha e quatro invólucros plásticos encerrando material sólido particulado, contendo aproximadamente 1,5g (um vírgula cinco grama) de cocaína.

Segundo a denúncia, os réus, atuando em conjunto, comercializavam maconha e cocaína nas dependências da estação Barra Funda de transporte público de trens da CPTM.

Seguranças da CPTM estavam de ronda no interior de um dos trens, quando visualizaram os indiciados em atitude réus, manipulando objetos acondicionados em uma sacola, de modo que deliberaram pela abordagem.

Em revista pessoal, os seguranças encontraram quarenta porções de maconha com Filipe, enquanto Thaylan trazia consigo quatro porções de cocaína e uma porção de maconha.

Indagados, os réus disseram que estavam de “saidinha” e pretendiam voltar para a penitenciária com as drogas para revendê-las. Filipe ainda disse ter engolido quatro porções de maconha, daí porque, por cautela, os indiciados foram encaminhados ao Pronto Socorro e submetidos a exames, nada sendo constatado no exame de raio X de abdômen.

Após, ambos foram conduzidos ao distrito policial, onde foram formalmente interrogados e permaneceram em silêncio.

Eis a síntese da denúncia.

Os réus foram presos em flagrante em 20/09/2021 (fls. 6).

Ainda no mesmo dia, a autoridade judicial de plantão homologou a prisão em flagrante dos réus e determinou a conversão de ambas em prisão preventiva (fls. 75/79).

Determinada a conversão do rito procedimental especial em comum ordinário, a denúncia oferecida pelo Ministério Público (fls. 1/2) foi recebida em 20/10/2021 (fls. 117/119).

Os mandados de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foram cumpridos em 27/10/2021 (fls. 133/135 e 136/138).

Citados (fls. 143 e 152), os réus Felipe e Thaylan ofereceram resposta à acusação, respectivamente, às fls. 147 e 163/164.

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 21/02/2022, às 14h30min.

Iniciada a audiência de instrução na data e horário previamente designados, as testemunhas foram inquiridas e, ao final, os réus foram interrogados.

Posteriormente, foi declarada encerrada a instrução criminal (fls. 181/186).

Em sede de alegações finais orais (fls. 182/183), o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação mediante a desclassificação da conduta delitiva, subsumindo-a ao tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, e aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade aos réus.

Por seu turno, a defesa dos acusados, em sede de alegações finais orais (fls. 183/186), clamou pela absolvição dos réus com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de drogas para consumo próprio. Por fim, em caso de eventual condenação pelo crime de tráfico de drogas, solicitou a aplicação da pena base no mínimo legal; a compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006; a fixação de regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade diverso do fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 6), pelo boletim de ocorrência nº 3682/2021 (fls. 11/12), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 23/24), pelo laudo pericial de constatação da natureza e quantidade da droga nº 308.849/2021 (fls. 19/22), pelo laudo pericial definitivo nº 353.186/2021 (fls.

170/172) e pela prova oral colhida em juízo.

Já a autoria de ambos os réus em relação à infração penal acima mencionada também foi atestada por meio da prova oral colhida em juízo.

Adiante, passo à descrição da prova oral produzida ao longo da audiência de instrução.

Alexandre Ribeiro, testemunha das partes, em juízo, disse que estavam fazendo ronda quando entraram no vagão onde estavam os réus. Como o vagão estava vazio, os acusados se assustaram com a presença dos seguranças e começaram a cochichar entre si. Abordados os réus, constatou-se que Filipe Kelvin guardava em uma sacola quarenta porções de substância esverdeada, que se tratava de maconha e Thaylan mantinha consigo quatro sacolés de cocaína e uma porção de maconha. Desembarcaram na Estação Barra Funda e realizaram a qualificação dos réus antes de encaminhá-los à delegacia de polícia. Nesta oportunidade, os réus confessaram que estavam retornando ao sistema prisional, já tinham engolindo quatro papelotes e iriam engolir o restante para levar as drogas ao presídio para vendê-las. Foram até a delegacia de polícia e o delegado de polícia, ciente dos fatos, pediu para que o réu fosse encaminhado a uma unidade hospitalar. Realizado o exame de raio-x, nada foi constatado. Voltaram à delegacia de polícia e os réus ficaram detidos. Foi Filipe Kelvin quem assumiu ter engolido porções de droga. Ambos informaram estar retornando ao presídio, mas Thaylan nada disse sobre ter engolido drogas. As drogas que Thaylan trazia consigo estavam na sua carteira, que se encontrava no bolso da sua calça. A revista pessoal foi realizada por Enivaldo.

Enivaldo Aleixo Gonçalves, testemunha das partes, em juízo, disse que estavam fazendo ronda no interior dos trens, como é de praxe, momento em que avistaram dois rapazes que estavam mexendo em uma sacola e foram averiguar. Um deles, de nome Filipe, estava com uma sacola contendo trouxinhas de maconha. Filipe Kelvin admitiu que já havia engolido quatro trouxinhas de maconha e tinha mais quarenta consigo. Segundo Filipe Kelvin, as quarenta e quatro trouxinhas de maconha seriam levadas para o presídio para o qual estava retornando para comercializá-las. Filipe Kelvin não falou por qual valor iria vendê-las. Por sua vez, com Thaylan foram encontrados quatro papelotes de cocaína e uma trouxinha de maconha. Os acusados foram conduzidos até a delegacia de polícia. Somente Filipe disse que venderia todo o entorpecente dentro do presídio. Não se recorda do que Thayan disse. As drogas encontradas com Filipe Kelvin estavam na sacola e as drogas encontradas com Thaylan estavam no bolso, embora não se recorde de qual peça de roupa especificamente.

Thaylan Matos de Jesus, réu, em seu interrogatório, disse que estava voltando para a colônia, com quatro porções de cocaína e uma porção de maconha, para uso próprio. Estava no metrô quando Filipe Kelvin se sentou do seu lado, porém não sabia o que ele portava, assim como ele não sabia o que o interrogando portava. Foram abordados e então tomou conhecimento da quantidade de maconha que Filipe Kelvin carregava consigo.

Filipe Kelvin Silva Aguiar, réu, em seu interrogatório, disse que estava retornando de Franco da Rocha. Realmente estava com maconha assim como chegou a engolir algumas porções pois iria retornar para a colônia de Mongaguá. Os seguranças que os abordaram não agiram com violência, conforme por eles relatado, porém o fato de ter sido surpreendido com Thaylan foi mera coincidência. Entrou no vagão, que estava vazio, e estava ao telefone quando Thaylan percebeu que o interrogando, pelo seu dialeto, também estava de saidinha. Então iniciaram um diálogo e sentaram-se próximos e algumas estações após foram abordados pelos seguranças. Entretanto, disse aos seguranças que engoliria a maconha para fins de consumo, ao passo que o segurança insistiu ao indagar sobre o quanto ele iria ganhar com a maconha. Reiterou ao segurança que nada iria ganhar, pois era uma porção mínima de maconha. Entretanto, o segurança persistiu em afirmar que o interrogando estaria portando a droga com fins mercantis. Estava com destino ao Ermelino Matarazzo.

Eis a prova oral coligida.

Conforme é possível observar com a conclusão da instrução processual, a posse de drogas ilícitas por parte dos réus é fato incontroverso. Tanto as testemunhas como os próprios acusados declararam harmonicamente que Filipe Kelvin trazia consigo maconha e Thaylan maconha e cocaína. Ademais, a prova pericial (fls. 19/22 e

170/172) corroborou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Porém, inclusive para o Ministério Público, não se revelou evidente a intenção dos réus em comercializar as substância entorpecentes apreendidas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Isso porque, em juízo, ambos os acusados negaram que estavam realizando a mercancia de drogas. Afirmaram que traziam drogas para consumo pessoal. Mais especificamente, que iriam retornar para a colônia penal e tentariam engolir todas porções para conseguir entrar e lá dentro consumir.

Por outro lado, os agentes da CPTM, testemunhas do processo, não viram os réus realizando qualquer conduta que indicasse a traficância, ao passo que a quantidade apreendida é compatível para uso próprio, sobretudo se apreciadas as circunstâncias descritas pelos acusados.

As únicas provas que sustentariam a condenação dos réus pela prática do delito pelo qual foram denunciados seriam os testemunhos de Enivaldo Aleixo Gonçalves, que afirmou que Filipe Kelvin confessou informalmente que já havia engolido 4 trouxinhas de maconha e iria engolir outras 40 para comercializá-las no interior do presídio onde cumpria pena, e de Alexandre Ribeiro, que declarou que ambos os acusados confessaram informalmente que pretendiam engolir as drogas para comercializá-las no presídio.

Assim, ante a compreensão de que duas supostas confissões informais não podem acarretar na conclusão de que fora devidamente demonstrada a intenção de traficância dos réus, o Ministério Público se manifestou pela desclassificação das condutas dos réus, subsumindo-as ao tipo penal estabelecido no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, com base nos fundamentos acima, e em atenção ao princípio do in dubio pro reo, e o disposto no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, desclassifico a conduta dos réus condenando-os como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Demonstrada a prática de fato típico, ilícito e culposo pelos réus, passo a dosar a pena.

Em apreciação à quantidade de drogas apreendida sob a posse dos réus e o fato de ambos serem reincidentes, conforme certidões estaduais de distribuições criminais de fls. 60/63 e 64/65, reputo proporcional a condenação de ambos à pena de 6 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, em atenção ao disposto nos §§ 3º e 4º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar Felipe Kelvin Silva Aguiar e Thaylan Matos de Jesus à pena de 6 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, pois incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiverem presos. Portanto, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Concedo a gratuidade da justiça aos réus, conforme pleiteado.

Proceda-se à destruição da droga apreendida, caso remanescente, assim como a restituição dos demais bens apreendidos.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA